

Datei: emails/2026-06-28\_anja\_fragt\_nach\_depot.eml

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Von     | anja.martensen@example.invalid   |
| An      | kanzlei@example.invalid          |
| Datum   | Thu, 25 Jun 2026 09:42:00 +0200  |
| Betreff | Theo hat das Depot doch bekommen |

Karsten schreibt, das Depot sei erledigt, weil Mutter schon 2021 unterschrieben habe. Ich erinnere mich aber, dass die Zinsen weiter auf Mutters Konto liefen. Bitte prüfen Sie, ob das wichtig ist.

Datei: csv/beleganforderung.csv

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Unterlage;Warum wichtig;Priorität                       |
| Notarvertrag vollständig;Nießbrauch und Zustimmung;hoch |
| Bankdepot 2021 bis 2026;Schenkung und Erträge;hoch      |
| Pflegekalender;Einwendung Karsten;mittel                |
| Immobilienutachten;Wert;hoch                            |

**Tabellenblatt: Immobilie**

| Datum      | Wert brutto | Nießbrauchwert | Streitpunkt                  |
|------------|-------------|----------------|------------------------------|
| 03.02.2018 | 1450000     | 420000         | Lebenserwartung und<br>Miete |
| 14.01.2026 | 1780000     | 0              | Todestag                     |

**Tabellenblatt: Depot**

| Datum      | Vorgang        | Betrag | Empfänger   |
|------------|----------------|--------|-------------|
| 18.09.2021 | Depotübertrag  | 240000 | Theo        |
| 31.12.2022 | Zinsgutschrift | 3200   | Helga Konto |
| 31.12.2023 | Zinsgutschrift | 2900   | Helga Konto |

## **Mandatsnotiz Erstgespräch**

### **1. Ausgangspunkt**

Helga übertrug 2018 das Haus in Keitum auf Karsten, behielt sich lebenslangen Nießbrauch und Wohnrecht vor.

Karsten behauptet erhebliche Pflegeleistungen und Investitionen in Dach und Heizung.

Anja sieht eine nahezu vollständige wirtschaftliche Beibehaltung der Nutzung bei der Erblasserin.

### **2. Ziele und Dringlichkeit**

Anja verlangt notarielles Nachlassverzeichnis und Wertermittlung.

Karsten verweist auf Zehnjahresfrist und Pflegeleistungen.

Theo will mit dem Streit nichts zu tun haben, ist aber Beschenkter.

### **3. Offene Unterlagen**

Notarielles Nachlassverzeichnis beantragen.

Nießbrauch und tatsächliche Nutzung anhand Vertrag und Konto prüfen.

Depotübertrag mit Erträgen und Rückflüssen rekonstruieren.

Ergänzung gegen Erben und Beschenkten getrennt vorbereiten.

## Chronologie Arbeitsstand

### 1. Datengerüst

### 2. Unsaubere Punkte

Helga übertrug 2018 das Haus in Keitum auf Karsten, behielt sich lebenslangen Nießbrauch und Wohnrecht vor.

Karsten behauptet erhebliche Pflegeleistungen und Investitionen in Dach und Heizung.

Anja sieht eine nahezu vollständige wirtschaftliche Beibehaltung der Nutzung bei der Erblasserin.

Ein Depot wurde 2021 auf den Enkel Theo übertragen; die Erblasserin erhielt weiterhin Zinsen auf ihr Konto.

Das private Nachlassverzeichnis enthält Schmuck, Hausrat und Bankguthaben nur grob.

Die Immobilienbewertung schwankt wegen Nießbrauch, Ferienvermietung und Sanierungsstau.

| Datum      | Vorgang                              | Beleg            | Unsicherheit            |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 03.02.2018 | Hausübertragung an Karsten           | Notarvertrag     | Nießbrauch vorbehalten  |
| 18.09.2021 | Depotübertrag Theo                   | Bankbeleg        | Schenkungs zweck unklar |
| 14.01.2026 | Tod Helga Martensen                  | Sterbeurkunde    | unstreitig              |
| 30.03.2026 | Nachlassverzeichnis privat           | Karsten          | unvollständig           |
| 25.06.2026 | Anja fordert notarielles Verzeichnis | Anwaltsschreiben | Frist läuft             |

## **Sachverhalt aus Mandantensicht**

### **1. Erinnerung**

Helga übertrug 2018 das Haus in Keitum auf Karsten, behielt sich lebenslangen Nießbrauch und Wohnrecht vor.

Karsten behauptet erhebliche Pflegeleistungen und Investitionen in Dach und Heizung.

Anja sieht eine nahezu vollständige wirtschaftliche Beibehaltung der Nutzung bei der Erblasserin.

Ein Depot wurde 2021 auf den Enkel Theo übertragen; die Erblasserin erhielt weiterhin Zinsen auf ihr Konto.

Das private Nachlassverzeichnis enthält Schmuck, Hausrat und Bankguthaben nur grob.

Die Immobilienbewertung schwankt wegen Nießbrauch, Ferienvermietung und Sanierungsstau.

### **2. Streitpunkte**

Anja verlangt notarielles Nachlassverzeichnis und Wertermittlung.

Karsten verweist auf Zehnjahresfrist und Pflegeleistungen.

Theo will mit dem Streit nichts zu tun haben, ist aber Beschenkter.

## **Standpunkt der Gegenseite**

### **1. Kernaussagen**

Anja verlangt notarielles Nachlassverzeichnis und Wertermittlung.

Karsten verweist auf Zehnjahresfrist und Pflegeleistungen.

Theo will mit dem Streit nichts zu tun haben, ist aber Beschenkter.

### **2. Angriffspunkte**

Notarielles Nachlassverzeichnis beantragen.

Nießbrauch und tatsächliche Nutzung anhand Vertrag und Konto prüfen.

Depotübertrag mit Erträgen und Rückflüssen rekonstruieren.

Ergänzung gegen Erben und Beschenkten getrennt vorbereiten.

## **Übertragungsvertrag Keitum Auszug**

### **1. Übertragung**

Helga Martensen überträgt das Grundstück Keitum Flur 18 Flurstück 77 auf Karsten Martensen. Sie behält lebenslangen Nießbrauch, unentgeltliches Wohnrecht und Zustimmungsvorbehalt bei Verkauf.

### **2. Kosten und Lasten**

Karsten trägt gewöhnliche Unterhaltung. Außergewöhnliche Sanierungen bleiben im Vertrag unscharf.



## **Pflegeleistungen und Investitionen Karsten**

### **1. Pflege**

Karsten dokumentiert Fahrten zu Ärzten, Einkäufe und Organisation ambulanter Pflege. Zeitaufstellungen beginnen erst 2023.

### **2. Investitionen**

Dachreparatur 19.800 EUR, Heizung 12.400 EUR, Malerarbeiten 6.300 EUR; Rechnungen teils auf Karsten, teils auf Helga.

## **Entwurf nächstes Schreiben**

### **1. Betreff und Ziel**

Martensen Nachlass - Pflichtteilsergänzung

Der Entwurf hält den Sachverhalt bewusst offen, verlangt Belege nach und wahrt Fristen.

### **2. Forderungen oder Anträge**

Notarielles Nachlassverzeichnis beantragen.

Nießbrauch und tatsächliche Nutzung anhand Vertrag und Konto prüfen.

Depotübertrag mit Erträgen und Rückflüssen rekonstruieren.

Ergänzung gegen Erben und Beschenkten getrennt vorbereiten.

### **3. Anlagenlogik**

Anlagen werden nach Aktenstück und Datum bezeichnet; widersprüchliche Unterlagen bleiben kenntlich.

## Datei

PDF-Anhang: pdfs/gutachterkurzbrief\_keitum.pdf

## Gutachterkurzbrief Objekt Keitum

Der Marktwert des Objekts hängt stark davon ab, ob Eigennutzung, Nießbrauch und Zustimmungsvorbehalt als wirtschaftliche Belastung zu berücksichtigen sind. Der Gutachter nennt nur eine Spanne und verlangt Einsicht in den vollständigen Vertrag.

| Variante            | Wert          |
|---------------------|---------------|
| 2018 ohne Belastung | 1.450.000 EUR |
| 2018 belastet       | 1.030.000 EUR |
| 2026 frei           | 1.780.000 EUR |